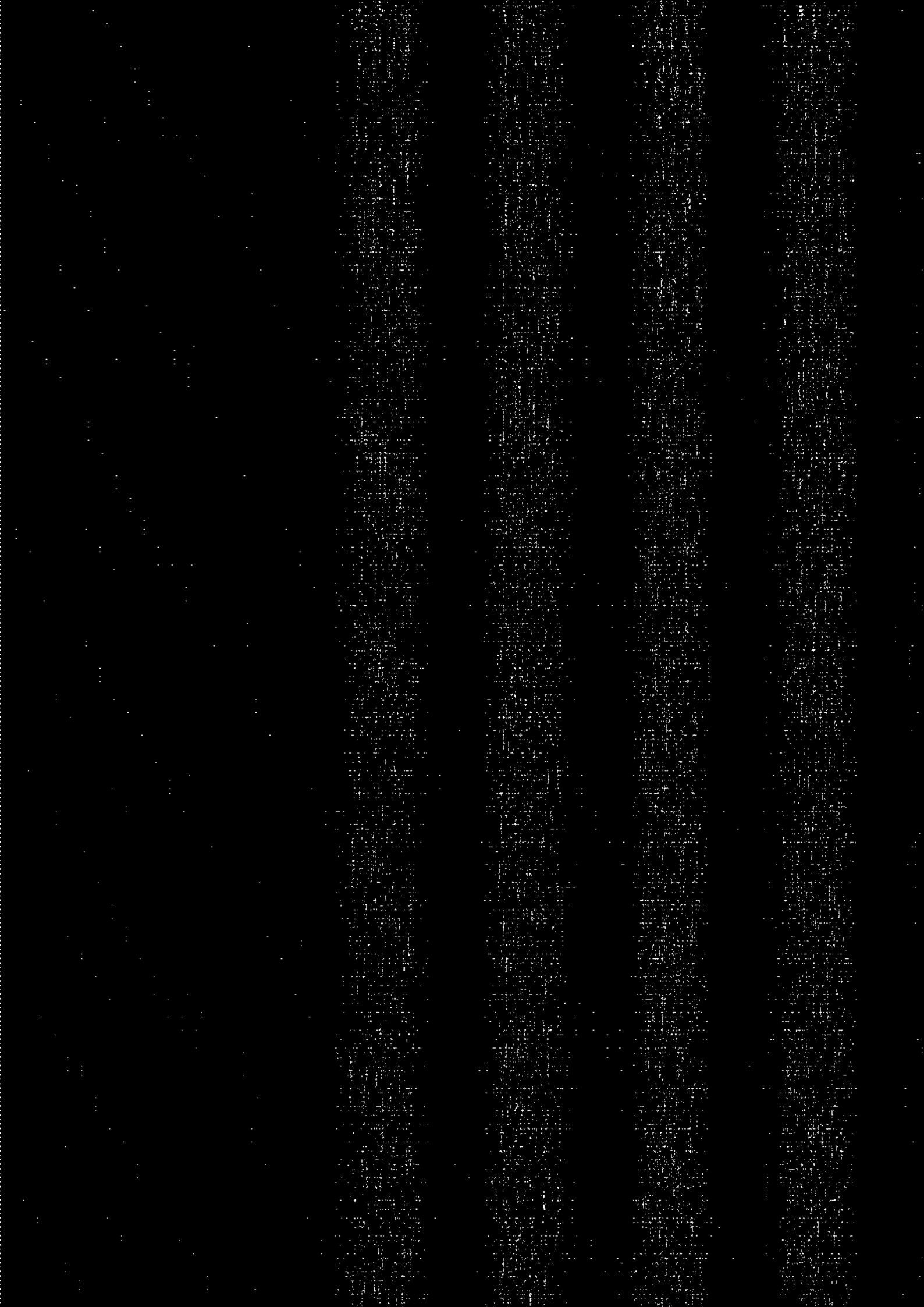


# 目　录


一、基本情况 ..... 1

（一）肇事车辆情况 ..... 1

（二）肇事驾驶员情况 ..... 3

（三）事故相关单位基本情况 ..... 4

（四）事故相关人员基本情况 ..... 5

（五）肇事车辆车速鉴定情况 ..... 6

（六）肇事车辆是否存在改装鉴定情况 ..... 6

（七）肇事车辆检验检测情况 ..... 6

（八）事发时是否存在超载超员情况 ..... 7

（九）肇事车辆入户和年审情况 ..... 7

（十）事故现场情况 ..... 8

二、事故发生经过及应急救援情况 ..... 9

（一）事故经过 ..... 9

（二）应急处置情况 ..... 9

（三）应急处置评估意见 ..... 10

（四）善后处理情况 ..... 10

三、事故人员伤亡及直接经济损失情况 ..... 10

四、事故原因和性质 ..... 11

（一）直接原因 ..... 11

（二）相关单位履职情况 ..... 11

（三）事故性质 ..... 12

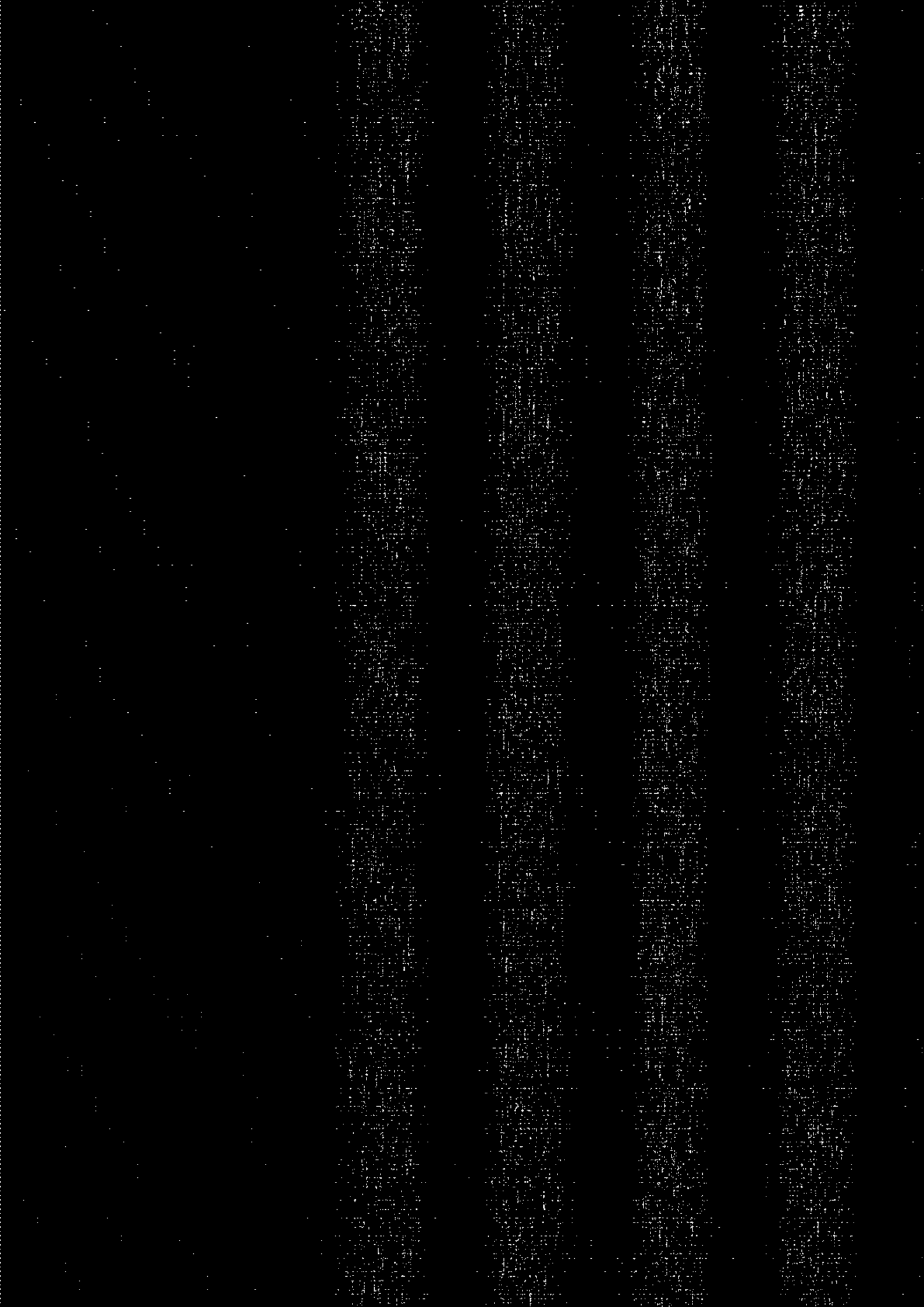
五、责任认定及处理建议 ..... 13

（一）建议追究行政责任人员（1人） ..... 13

（二）因在事故中死亡不予追究责任人员（1人） ..... 13

（三）其他建议 ..... 13

六、防范和整改措施建议 ..... 14



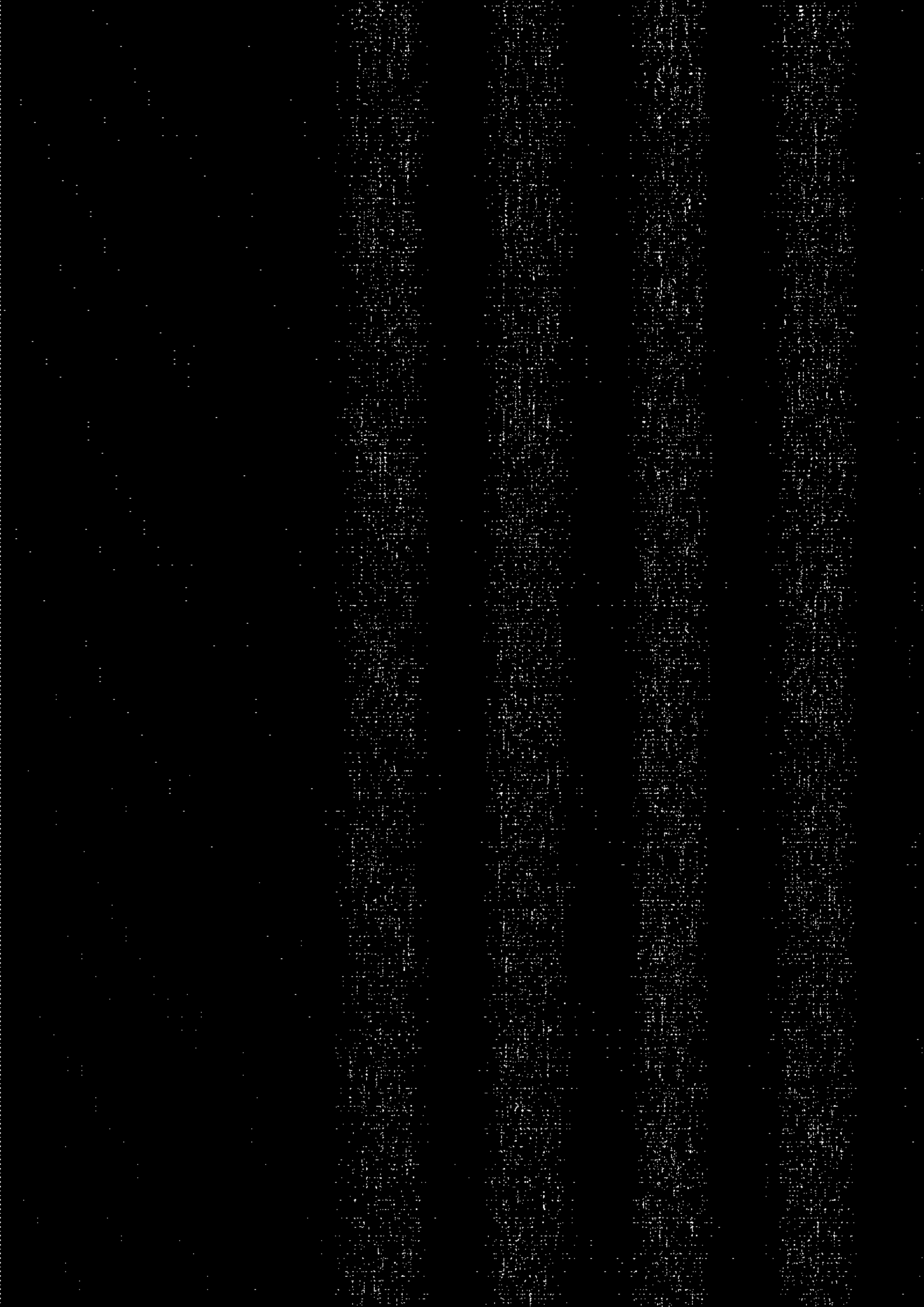
CA4250P26K15T1E5A；发动机号：1419C048777；车辆识别代码：LFWSRXSJ3KAC13445；车辆所有人：东莞市众源物流有限公司；地址：广东省东莞市东坑镇角社禾塘新围三巷33号，使用性质：货运，注册日期：2019年06月14日，检验有效期至2021年06月30日，核定载人数：2人，整备质量：8805KG，准牵引总质量40000KG。该车于2019年06月27日取得《中华人民共和国道路运输证》，道路运输证号：粤交运管莞字**********号，核发机关：东莞市道路运输管理局。

该车投保中国平安财产保险股份有限公司交通运输行业业务部，交通强制险保险单号：135110039009859106l1、商业险：135110039009859106O1。第三者责任保险金额为一百万元整，车上人员责任险（司机、乘客）为每座位30万元*2座。

事发时，肇事车辆从深圳市益源润建材有限公司卸货后，开往东莞市洪梅镇金鳌沙村东莞市洪信混凝土有限公司，在行驶至东莞市洪梅镇洪梅大道洪梅广场红绿灯路口时发生交通事故，事发时载客2人，不存在超载行为。

经公安交警电脑综合信息平台查询，粤S37433号重型半挂牵引车在此事故前有8次交通违法行为记录，已接受处理8次，并无发生交通事故记录。

2、粤S3557挂号重型罐式半挂车，品牌型号：中集牌ZJV9404GXHJM；车辆识别代码：LJRT10386KS033452；车



仪测试，结果显示为 0mg／100ml，经采集韦理生血液送司法鉴定机构检验血中乙醇含量，检验结果为送检的韦理生血液中未检出乙醇成份，没有酒后驾驶机动车。

经调查，2021 年 03 月 15 日，东莞市众源物流有限公司招聘韦理生为货车驾驶员，每月由丁友平支付韦理生工资报酬，事发时由丁友平指派韦理生驾驶涉事车辆。东莞市众源物流有限公司负责车辆的管理，双方签订劳动合同，韦理生为受聘员工。

2、无号牌二轮摩托车驾驶人：张祥，男，汉族，1973 年 02 月 10 日生，身份证号为**********，户籍地：**********。驾驶证号：**********，驾驶证档案编号：**********，初次领驾驶证日期是 2002 年 06 月 10 日，有效期至 2024 年 06 月 10 日，准驾车型：C1D。经公安交警电脑综合信息平台查询，张祥近三年来共有 1 次交通违法行为记录，已处理。2021 年 03 月 20 日东莞市公安局交通警察支队洪梅大队委托广东康怡司法鉴定中心对张祥尸体进行血液提取并对其提取的血液进常见毒品筛查和血中乙醇含量检验，检验结果是送检的张祥血液中未检出常见毒品成份，送检的张祥血液中未检出乙醇成份。

**（三）事故相关单位基本情况**

东莞市众源物流有限公司，营业执照成立日期：2003 年 07 月 06 日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住

本合同项下车辆的技术检测、安全检查等。

2、殷永喻，男，汉族，1980年04月26日生，身份证号码：**********，住址：**********，事发时坐在车辆副驾驶位置。

**（五）肇事车辆车速鉴定情况**

东莞市公安局交通警察支队洪梅大队于2021年03月20日委托广东康怡司法鉴定中心对韦理生驾驶的粤S37433号重型半挂牵引车进行事发时的行驶速度鉴定，鉴定意见：粤S37433号解放牌重型半挂牵引车及其拖挂的粤S3557挂号中集牌重型罐式半挂车的汽车行驶记录仪记录事发时的行驶速度为45km/h。

因为无号牌二轮摩托车碰撞时处于左转状态，所以并未对其进行速度鉴定。

**（六）肇事车辆是否存在改装鉴定情况**

东莞市公安局交通警察支队洪梅大队于2021年03月20日委托广东康怡司法鉴定中心对韦理生驾驶的粤S37433号重型半挂牵引车是否发生过改装进行检验鉴定，鉴定意见：粤S37433号解放牌重型半挂牵引车及其拖挂的粤S3557挂号中集牌重型罐式半挂车未见改装迹象。

**（七）肇事车辆检验检测情况**

1、东莞市公安局交通警察支队洪梅大队于2021年03月20日委托广东康怡司法鉴定中心对粤S37433号解放牌重型半挂牵引车进行安全技术性能检验鉴定，检验结果为：受

广东省东莞市公安局交通警察支队车管所按照有关规程规范对该车办理入户和年审，已依法依规履行工作职责。品牌型号：解放牌 CA4250P26K15T1E5A；车辆识别代码：LFWSRXJ3KAC13445；发动机号：1419C048777；注册日期：2019年06月14日；检验有效期至2021年06月30日。

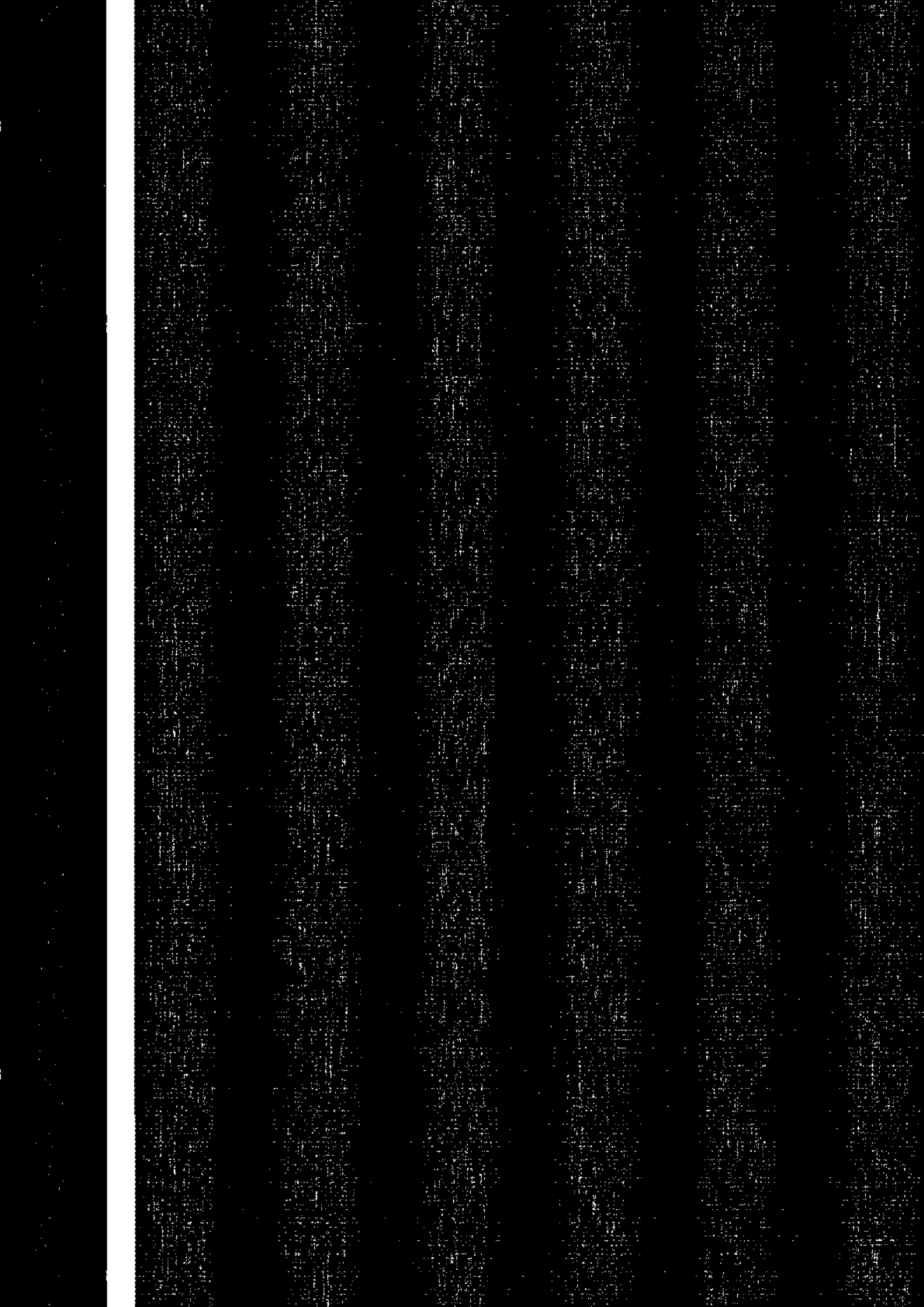
2、无号牌二轮摩托车入户和年审具体情况如下：无号牌二轮摩托车车架号和发动机号均挫损，无法查询车辆信息。

**（十）事故现场情况**

1、天气情况。事发地点2021年03月19日23时10分为晴天，气温22℃至29℃，多云，南风2级，视线清晰，能见度良好。

2、道路情况。事故路段为东西南北走向的交叉路口，东往洪梅中学方向，西往洪梅大桥方向，南往洪梅医院方向，北往望牛墩镇方向。沥青路面，路表干燥完整。东西走向双向四车道，单向两车道；南北走向双向六车道，单向三车道，南北走向自左往右车道宽分别为3.7米、3.6米、3.6米。路口设有交通信号灯，事发时运转正常，通行顺序为逆时针方向依次放行。有限速60公里／小时的标志牌，现场交通标志标线清晰明显，夜间视线良好。经核查，事故路段的技术指标、交通标志标线的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。

3、车辆痕迹。（1）粤S37433号重型半挂牵引车车头见



祥）送往东莞市人民医院救治。20日0时47分许，现场处置完毕，清理现场后恢复交通，暂扣肇事车辆3台。

**（三）应急处置评估意见**

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，对该路段车流做好疏导，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。对驾驶人基本情况、是否存在酒驾毒驾等情况以及委托第三方公司对肇事车辆进行检验检测，积极开展事故善后工作，使事故处理各项工作平稳有序开展，未引起社会不稳定因素，事故应急处置较好。

**（四）善后处理情况**

事故发生后，洪梅镇政府成立事故善后处理工作领导小组，全力做好死者家属安抚工作，目前死者尸体尚未火化，死者家属正与涉事车方代表、肇事驾驶人及车辆投保保险公司协商赔偿事宜，事故各项善后工作平稳有序开展。

2021年04月21日，东莞市公安局交通警察支队洪梅大队出具并向双方当事人送达道路交通事故认定书（第441931120210000011号），认定当事人韦理生，张祥均负此事故的同等责任。

**三、事故人员伤亡及直接经济损失情况**

事故造成1人死亡，为无号牌二轮摩托车驾驶人，具体情况如下：

1、张祥，无号牌二轮摩托车驾驶人，男，1973年02月

2、东莞市公安局交通警察支队洪梅大队，围绕上级各个阶段的重点工作部署，强化了交通安全管控，认真贯彻落实交警支队工作要求，紧紧围绕支队部署的“遏事故保安全”、“减量控大”行动，不断调整勤务部署，采取分片区管理强化巡逻执法等积极措施，加强了对各类重点车辆交通秩序整治和管控，查处和劝导了大量违法行为。2020年1月至12月，洪梅交警大队共查处交通违法24036宗，查处涉酒驾驶272宗（酒后驾驶198宗，醉酒驾驶74宗），立为刑事案件97宗，行政拘留8人，采取刑事拘留措施28人，确保了辖区道路交通安全畅通，优化了道路交通环境。

3、东莞市众源物流有限公司作为涉事车辆的所属单位，已建立安全生产责任制、安全生产隐患排查制度、安全培训制度、安全生产费用提取和使用管理制度等相关的安全生产管理制度，已落实安全责任制并与相关人员签订安全生产责任书，已对该公司相关从业人员（包括肇事驾驶员韦理生）进行安全生产教育和培训并建立台帐，已教育和督查从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程等，但该公司存在以下问题：1、涉嫌非法出租道路运输经营许可证件；2、未如实记录2021年3月份公司名下车辆的隐患排查情况；3、部分安全教育培训资料不规范（教育培训试卷无考试成绩）。

**（三）事故性质**

经调查认定，洪梅镇“3·19”道路交通事故是一起生产经

输经营许可证件；2、未如实记录2021年3月份公司名下车辆的隐患排查情况；3、部分安全教育培训资料不规范（教育培训试卷无考试成绩）。依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》等有关法律法规的规定，建议由东坑镇交通运输主管部门依法对东莞市众源物流有限公司进行处理。

在本次事故中，与事故有关的民事法律争议，建议当事各方通过民事法律途径处理。

## 六、防范和整改措施建议

东莞市洪梅镇政府及各相关职能部门应当认真吸取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，严密防范类似事故的重复发生。

### （一）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任

交警和交通运输部门要举一反三吸取教训，进一步加强针对重点道路的巡逻管控，针对摩托车、超标电动车、货车、客车、危化品车、校车等重点车辆开展道路交通及运输安全大排查大整治，强化道路交通安全执法，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。针对本报告提出的处理意见，各有干职能部门按照法律法规规定，对事故相关责任